Begründen Sie die Aussagen von Herrn Fettner, dass diese Rechtsform v. a. für Großunternehmen interessant ist. Der Infotext hilft Ihnen dabei.

Rechtsgrundlage: Aktiengesetz

Bekannte österreichische Aktiengesellschaften

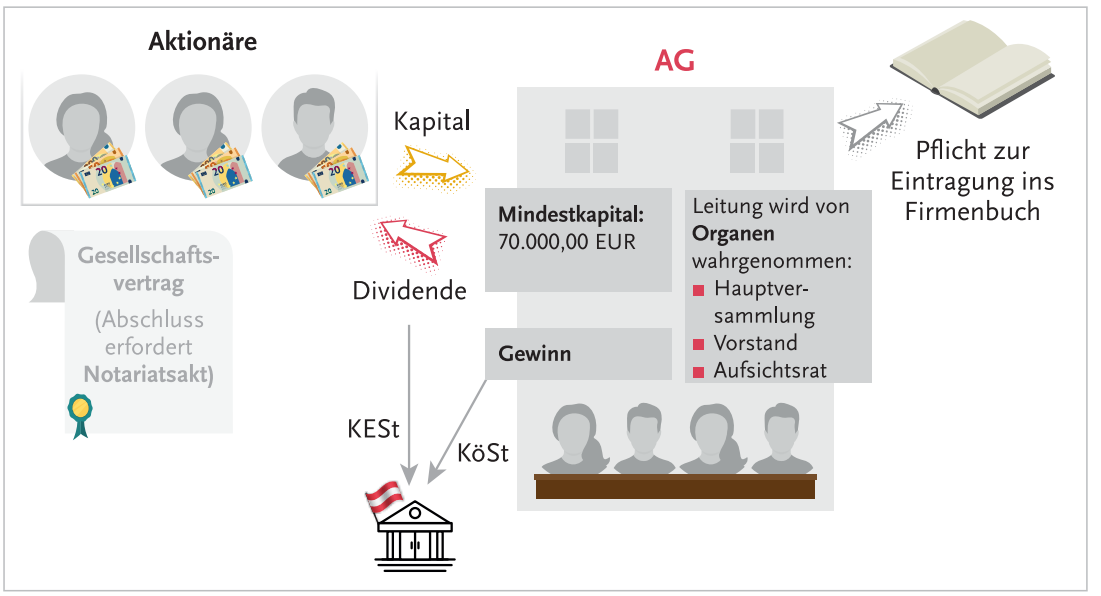
5.2 Aktiengesellschaft (AG)



„In Österreich gibt es nur wenige Aktiengesellschaften. Bei den meisten davon handelt es sich um große Unternehmen, die oftmals international tätig sind."

Auch eine **Aktiengesellschaft (AG)** ist eine **juristische Person** mit einer **eigenen Rechtspersönlichkeit,** d. h. sie hat Rechte und Pflichten wie eine natürliche Person.

Die Gesellschafter einer AG nennt man Aktionäre. Sie können sowohl natürliche als auch juristische Personen (d. h. andere Kapitalgesellschaften) sein.



Anzahl der Eigentümer/Gesellschafter und Gründung

Die AG wird durch **mindestens eine Person** gegründet, wobei ein notariell beurkundeter Gesellschaftsvertrag **(Satzung)** notwendig ist. In der Satzung werden alle Rechte und Pflichten geregelt.

Firmenbuch und Firmenbezeichnung

Die AG ist **verpflichtend** in das **Firmenbuch** einzutragen. Dem Firmenkern muss der Firmenzusatz Aktiengesellschaft bzw. AG hinzugefügt werden. Die AG entsteht erst mit der Eintragung in das Firmenbuch.

Kapitalaufbringung (Finanzierung)

Das Eigenkapital einer AG nennt man **Grundkapital.**

- Es muss mindestens **70.000,00 EUR** betragen, davon ist ein Viertel bei der Gründung einzuzahlen. Das Grundkapital wird durch die Ausgabe von Aktien aufgebracht.
- Das Grundkapital hat **Nominalcharakter,** d. h., das in der Satzung festgelegte Kapital darf weder durch Gewinne noch durch Verluste verändert werden.
- Jeder Aktionär ist mit dem **Nennbetrag** seiner Aktie an der AG beteiligt und daher anteilsmäßiger Miteigentümer der Aktiengesellschaft.

$$\textbf{Nennbetrag} = \frac{\text{Grundkapital}}{\text{Anzahl der ausgegebenen Aktien}}$$

Aktie = Wertpapier, das einem bestimmten Anteil am Grundkapital eines Unternehmens entspricht.

Neben Nennbetragsaktien gibt es auch Stückaktien. Sie haben keinen festen Nennbetrag, sondern werden in Stück am Grundkapital einer AG angegeben.

Haftung

- Die **AG** haftet mit ihrem gesamten Grundkapital.
- Der **einzelne Aktionär** haftet nur mit seinem Aktienanteil.

Leitungsbefugnis/Kontrolle

Die **Leitung** einer AG wird von folgenden **Organen** übernommen.

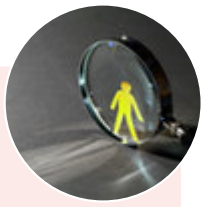
Ordentliche Hauptversammlung



- Treffen aller Aktionäre zur Ausübung ihres Stimmrechts
- Wird mindestens einmal im Jahr vom Vorstand einberufen
- Entscheidungen:
  - Wahl des Aufsichtsrats für maximal vier Jahre,
  - Abstimmung über Vorstandsvorschlag zur Dividende,
  - Genehmigung von Kapitalerhöhungen und
  - Wahl des Abschlussprüfers.
- Bei dringenden oder weitreichenden Entscheidungen kann eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen werden.

wählt | **beruft ein**

Aufsichtsrat



- Kontrollorgan
- Setzt sich aus 3–20 Mitgliedern zusammen, davon muss ein Drittel im Unternehmen arbeiten
- Aufgaben:
  - Bestellung des Vorstandes für maximal fünf Jahre
  - Kontrolle des Vorstandes
  - Abberufung des Vorstandes

berichtet

bestellt und kontrolliert

Vorstand



- Mindestens eine natürliche Person
- Aufgaben:
  - Unternehmensleitung und -vertretung
  - Aufstellung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses
  - Vorschlag über Höhe der Dividende
  - Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
  - Berichterstattung an den Aufsichtsrat

Erfolgsverteilung

Die Erfolgsverteilung wird bei der **Hauptversammlung** beschlossen.

- Der Unternehmenserfolg wird zum Teil der Gewinnrücklage zugeführt und zum Teil als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet.
- Rücklagen dienen der Stärkung des Eigenkapitals und werden auch zur Deckung von Verlusten verwendet.
- Das Aktiengesetz verlangt eine **gesetzliche Rücklage** von **5 % des Jahresgewinns,** bis 10 % des Grundkapitals erreicht sind.

Mit dem Kauf einer Aktie erwirbt der Aktionär gewisse Rechte. Eine Übersicht dazu finden Sie in der TRAUNER-DigiBox.



Recherchieren Sie, was die beiden Tiere (Bulle und Bär) in der Börsenwelt bedeuten.

Dividende = Anteil am Unternehmensgewinn, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird.

Der Vorstand kann, muss aber kein Aktionär sein.

Berechnen Sie den Nennbetrag (Nominale) im nebenstehenden Beispiel.

Beispiel: Erfolgsverteilung

Die Dividende wird in Prozent des Grundkapitals oder pro Aktie angegeben.

Grundkapital:	5.000.000,00 EUR
Anzahl der Aktien:	50 000
Jahresgewinn:	300.000,00 EUR (nach Abzug der KöSt)
Gesetzliche Rücklage:	5 % des Jahresgewinns sind der Rücklage zuzuführen, da 10 % des Grundkapitals noch nicht erreicht wurden.

Jahresgewinn	300.000,00 EUR
– 5 % Rücklage	15.000,00 EUR
Zu verteilender Gewinn	285.000,00 EUR (wird an Aktionäre ausgeschüttet)

Dividende pro Aktie:
285.000,00 EUR/50 000 = 5,70 EUR
Dividende in Prozent des Grundkapitals:
285.000,00 EUR/5.000.000,00 EUR = 5,70 %



Ertragsteuerliche Belastung

- Die AG ist ein eigenes Steuersubjekt: Die Gewinne werden mit **23 % Körperschaftsteuer (KöSt)** besteuert. Eine AG muss eine **Mindestkörperschaftsteuer** von 3.500,00 EUR pro Jahr bezahlen, auch wenn die Gesellschaft Verlust macht.
- Die einzelnen Aktionäre müssen für die ausbezahlten Dividenden **27,5 % Kapitalertragsteuer (KESt)** bezahlen.

Aha!
Die AG eignet sich v. a. für Großunternehmen, da viele anonyme Geldgeber das erforderliche Kapital aufbringen. Eine Aktiengesellschaft kann aber auch durch eine einzelne Person gegründet werden.

Vor- und Nachteile der AG

Vorteile	Nachteile
■ Leichte Kapitalaufbringung durch viele anonyme Geldgeber (Aktionäre) ■ Haftung der Aktionäre ist auf ihren Aktienanteil beschränkt ■ Leichte Übertragbarkeit der Aktienanteile (z. B. an Börse)	■ Hohe Gründungskosten ■ Hohes Mindestkapital ■ Sehr aufwändige Gründung ■ Immer Bilanzierungspflicht ■ Hoher Organisationsaufwand (Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung)

DAS SOLLTEN SIE SPEICHERN

Eine **AG** ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie wird von mindestens einem Gesellschafter gegründet. Das Grundkapital setzt sich aus den Einlagen der Aktionäre zusammen, die nur mit ihrem Aktienanteil haften.

Weitere Kapitalgesellschaften sind die Societas Europaea und die Privatstiftung. Informationen hierzu finden Sie in der TRAUNER-DigiBox.

TrainingsBox – „AG“

1. Setzen Sie die folgenden Begriffe in den Lückentext ein.

Satzung ⇒ Rechtspersönlichkeit ⇒ Mindestkapital ⇒ Grundkapital ⇒ Aktien ⇒ Aktionäre

Die AG ist – so wie die GmbH – eine juristische Person mit einer eigenen _____.

Die AG wird durch mindestens eine Person gegründet, wobei ein notariell beurkundeter Gesellschaftsvertrag, auch _____ genannt, notwendig ist. Die Gesellschafter einer AG nennt man _____. Sie haften nicht persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Das Eigenkapital einer AG heißt _____. Für die Gründung braucht man ein _____ von 70.000,00 EUR. Dies wird durch die Ausgabe von _____ aufgebracht.



2. Korrigieren Sie die Fehler in den folgenden Aussagen betreffend die Leder & Schuh AG.

a) Zu den Aufgaben des Aufsichtsrates zählen die Kontrolle des Vorstandes und die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung.

b) Die einzelnen Aktionäre haften mit ihrem Aktienanteil sowie mit ihrem Privatvermögen für die Schulden der Leder & Schuh AG.

c) Das Grundkapital der AG beträgt 10.000,00 EUR. Davon ist ein Viertel bei der Gründung einzuzahlen.

3. Ihre Chefin ersucht Sie, die Dividende pro Aktie und in Prozent des Grundkapitals zu berechnen. Sie stellt Ihnen folgende Informationen zur Verfügung.

Grundkapital:	7.000.000,00 EUR
Anzahl der Aktien:	70 000 Stück
Jahresgewinn:	900.000,00 EUR (nach Abzug der KöSt)
Gesetzliche Rücklage:	5 % des Jahresgewinns sind der Rücklage zuzuführen.
	Der restliche Gewinn wird ausgeschüttet.